

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אוהד טל
משה סולומון
שמחה רוטמן
מיכל מרים וולדיגר

6391/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שינוי שיטת החישוב של דמי חניה בחניון), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1ב70 1. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 1ב70 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי זמן חניה, כשהוא מחושב לפי דקות; בתשלום במזומן יעוגלו דמי החניה כלפי מעלה לסכום הקרוב בשקלים חדשים" יבוא "לפי יחידות זמן";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים או לגבי סוגים של חניונים, ובכלל זה לגבי חניונים שדמי החניה הנגבים בהם נמוכים מסכום מסוים שיקבע בהתאם לאזור שהחניון נמצא בו, והכול כפי שיקבע בדרך האמורה" יבוא "משיקולי תחרות בענף ומשיקולי תחבורה, כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים של חניונים או לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים, כפי שיקבע".

2. תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו. תחילה

דבר הסבר

החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ה–2024 (להלן – התיקון), נחקק במטרה להוזיל את דמי החניה לצרכן. כיום, בעקבות התיקון, דמי חניה בחניונים נקבעים לפי זמן החניה, כשהוא מחושב לפי דקות, כאשר בתשלום במזומן יעוגלו דמי החניה כלפי מעלה. כמו כן, בעקבות התיקון, כאשר שר הפנים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מעוניין לקבוע, שההוראות האמורות לא יחולו לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים או לגבי סוגים של חניונים, הוא אינו מחויב להתבסס על שיקולי תחרות או שיקולי תחבורה כפי שנקבע בפקודה לפני התיקון.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

בפועל, הוכח כי כוונת התיקון לא התממשה. במקום להביא להוזלה, התיקון יצר כשל רגולטורי שנוצל על ידי מפעילי החניונים: כדי למנוע הפסדים, התמחור לדקת חניה עלה דרמטית והמחיר שמשלמים החונים לטווחים קצרים וארוכים כאחד עלה באופן חסר תקדים (הפגיעה קשה במיוחד במקומות בהם אין חלופה יעילה לחניון כמו בתי חולים ומרכזים רפואיים).

הצעת חוק זו באה לתקן את הכשל שנוצר. לפיכך מוצע להשיב לקדמותו את המצב המשפטי שקדם לתיקון, שלפיו מפעילי חניונים יהיו רשאים לקבוע את דמי החניה לפי יחידות זמן, וללא חובת עיגול התעריף או התערבות רגולטורית בצורת התמחור. כמו כן, ביטול התיקון יביא לכך ששר הפנים יהיה רשאי להעניק פטור מהוראות סעיף זה לחניון מסוים, רק בהתבסס על שיקולי תחרות או שיקולי תחבורה.

ההצעה מאפשרת למפעילי חניונים זמן היערכות של חודש לשם עדכון מערכות הגבייה בחניונים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת דן אילוז (פ/6358/25) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/6383/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)